

עין משפט
נר מצוה

י א מיי' פ"ו מהלכות עבדים הלכה א' (טו"ש"ע י"ד סימן רסו סעיף סג): **י**א ב מיי' פ"ג מהלכות ק"פ הלכה א':

יב ג שם הלכה ב': יג ד ה שם הלכה א': ו (טו"ש"ע י"ד סי' רסו סעי' כג):

יד ז ח מיי' פ"ג מהל' ק"פ הלכה ב': מז ט י שם הלכה ט:



רבינו חננאל

בחג' האומר לעבדו צא ושחטו עלי את הפסח בו שחט גדי וטלה יאכל מן הראשון. ואקשינן והתניא אין נמנין על שני פסחים כאחד. ומשני אביי. מתני' במלך ומלכה, וכתניא אין נמנין על שני פסחים כאחד ומעשה במלך ומלכה שאמרו לעבדיהם צאו ושחטו עלינו את הפסח ויצאו ושחטו עליהם שני פסחים באו ושאלו המלך כו', אמר רבא. הגלך והמלכה יאכלו את הראשון ואנו לא נאכל לא את הראשון ולא את השני. נמצאת משנתנו שניה במלך ומלכה וברייאת בשאר כל אדם. וכן בלילא ש נמצאת בבית המטבחים ורות, ואמר רשב"ג הטילו עליה כוס של צונן והטילו עליה. כלומר עיריין בחיים הוא וטוהר רשב"ג כל [בית] המטבחים. נמצא המלך תלוי במלכה והמלכה תלויה ברשב"ג, נמצא הכל תלוי ברשב"ג. שכן מה אמר לו רבו כיצד יעשה ישחוט גדי וטלה. ואמרינן מנא ליה לעבד מה שקנה עבד קנה רבו. אמר אביי הולך אצל רועה הרגיל אצלו וניחא ליה בתקנתא דרביה ומקנה ליה על מנת שאין לרבו רשות בו. שכן רבו מה אמר לו שניהם יצאו לבית השרפה ופטור מלעשות פסח שני. אוקמה אביי למתני' כשהיה יודע אם גדי אם טלה ועכשיו שכן לאחר זריקה. (דאדוריק) [דבעידנא דאדוריק] דם פסח ראוי לאכילה היה ונפטרו בזריקה, ואכילה פסח לא מעכבא אבל אם שכן לפני זריקה חייבין לעשות פסח שני.

איכא דמתני להא דאביי אברייאת חמשה שנתערבו פסחיהן ונמצא יבלת באחד מהן כולן יצאו לבית השרפה ופטורין מלעשות פסח שני. אמר אביי לא שנו אלא שנתערבו לאחר זריקה כו'. מאן דמתני להא אמתני' כי לפני זריקה חייבין, כל שכן אברייאת כי חייבין שאחד מהן פסול. מאן דמתני להא אברייאת אבל אמתני' כו'. ומקשינן אברייאת ופטורין כולן אם נתערבו לאחר זריקה דאמרין איפשר להו בזריקה, והא איכא חד שהיה פסחו בעל מום ולא יצא. ושנינן משום דלא אפשר היכי נעבדי, נתייכל כל חד פסח, קא מייחו ארבעה מינייהו חולין לעזרה דהא איפטור להו בזריקה. ניתי כולוהו פסח אחד, נמצא פסח נאכל למנוין. וניתי כל חד וחד פסח וניתנן כו'.

פח:

כופין את רבו. נחמיה שפחה ח'ין כופין את רבה אלא היכא דנהגו זה מנהג הפקר ו' היינו משום דכשישחררה שמה לא תקיים כיון דלא מיחייבה^א וא"ת אמאי כופין וכי אומר לו לאדם חטא בשביל שזכה חבירו להמשחרר עבדו שאני דלא תהו בראה לשבת יצרה כדמשני (ברכות דף מו:.) גבי ר"א ששיחרר עבדו ו' מלוה דרביס שאני: **והתניא אין נמנין על שני פסחים באחד**. פירש בקונטרס דבריימא סברה דל'ין ברירה ולא מני לשנויי דמתניתין קסבר דיש ברירה דאם כן הוה ליה למיתני מלחיה שירצה יאכל וא"ת ואמאי לא משני דבריימא קמי כשנמנה על ב' פסחים והתם ודאי לא יאכל משניהם אצל מתייתין כשהמנוהו זה אחר זה דדעתו על הראשון וי"ל דמתני' קאמר ראשון לשחיטה^ב אע"פ שהמנה עליו לבסוף: **במלך ומלכה**. שיש להם רוב מעדיסם ולא קפדי אם גדי ואם טלה אם שמן אם כחוש: **על מנת שאין לרבו רשות בו**. ולמאן דאמר צפ"ק דקדושין (דף כג:) דקני רביה עד שימן על מנת שיאל צו לחירות ה"נ יפרש שימן לו שיאל צו חובת פסח: **קמי שמיא גריא**.^ג פירוש ולא פסיל כל כך הוואל ואינו בגוף הקרבן:

^אהאי

האשה פרק שמיני פסחים

כופין את רבו. נחמיה שפחה ח'ין כופין את רבה אלא היכא דנהגו זה מנהג הפקר ו' היינו משום דכשישחררה שמה לא תקיים כיון דלא מיחייבה^א וא"ת אמאי כופין וכי אומר לו לאדם חטא בשביל שזכה חבירו להמשחרר עבדו עובר בעשה וי"ל מלוה רצה

תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם לישא שפחה אינו יכול שכבר חציו בן חורין לישא בת חורין אינו יכול שעדיין חציו עבד יבטל והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר וְלֹא תוהו בְּרָאָה (אלא) לשבת יצרה אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו וחזור בית הילל להורות בבית שמאי: **מתני'** ‏האומר לעבדו צא ושחטו עלי את הפסח שחט גדי יאכל שחט טלה יאכל שחט גדי וטלה יאכל מן הראשון יִשְׁכַּח מה אמר לו רבו כיצד יעשה ישחט טלה וגדי ויאמר אם גדי אמר לי רבי שלו וטלה שלי ואם טלה אמר לי רבי הטלה שלו וגדי שלי שכח רבו מה אמר לו שניהן יצאו לבית השריפה ופטורין מלעשות פסח שני: **גמ'** פשימא שחט גדי יאכל אע"ג דרגיל בטלה שחט טלה יאכל אף על גב דרגיל בגדי^א שחט גדי וטלה יאכל מן הראשון והא תניא אין נמנין על שני פסחים כאחד מתניתין במלך ומלכה ^בוהתניא אין נמנין על שני פסחים כאחד ומעשה במלך ומלכה שאמרו לעבדיהם

יצאו ושחטו עלינו את הפסח ויצאו ושחטו עליהן שני פסחים באו ושאלו את המלך אמר להם לבו ושאלו את המלכה באו ושאלו ב' מן המלכה אמרה להם לבו ושאלו את ר"ג באו ושאלו את ר"ג אמר להם ימלכה ומלך דדעתן קלה עליהן יאכלו מן הראשון אנן הלא נאכל לא מן הראשון ולא מן השני ושוב פעם אחת נמצאת הלמאה בבית המטבחים ובקשו לטמא כל הסעודה כולה באו ושאלו את המלך אמר להם לבו ושאלו את המלכה באו ושאלו את המלכה אמרה להם לבו גמליאל באו ושאלו אותו אמר להם בית המטבחים רותח או צונן אמרו לו רותח אמר להם לבו והטילו עליה כוס של צונן הלכו והטילו עליה כוס של צונן וריחשה וטהר ר"ג כל הסעודה כולה נמצא מלך תלוי במלכה ונמצאת מלכה תלויה בר"ג נמצאת כל הסעודה תלויה בר"ג: שכן מה שאמר לו רבו וכו': שלי^אמה שקנה עבד קנה רבו אמר אביי יהולך אצל רועה הרגיל רבו אצלו וניחא ליה בתקנתא דרביה ומקני ליה חד מינייהו על מנת שאין לרבו רשות בו: שכן רבו מה שאמר לו וכו': אמר אביי הלא שנו אלא ששכח אחר זריקה דבעידנא דאזיריק דם הוה חזי לאכיל' אבל שכח לפני זריקה דכי אזיריק דם לא הוה חזי לאכילה חייבין לעשות פסח שני איכא דמתני לה אבריייתא ב'חמשה שנתערבו עורות פסחיהן זה בזה ונמצאת יבלת באחד מהן כולן יוצאין לבית השריפה ופטורין מלעשות פסח שני אמר אביי לא שנו אלא שנתערבו לאחר זריקה דבעידנא דאזיריק דם מיהא הוה חזי לאכילה אבל נתערבו לפני זריקה חייבין לעשות פסח שני מאן דמתני אמתני' כ"ש אבריייתא מאן דמתני אבריייתא אבל גליא אמר מר ופטורין מלעשות פסח שני והא איכא חד דלא נפיק משום דלא איפשר היכי ליעביד ליתי כל חד וחד פסח קא מייתי חולין לעזרה דארבעה מינייהו עבדי להו כולוהו חד פסח נמצא פסח נאכל שלא למנויו האי מאי ניתי כל חד מינייהו פסחו וניתני ונימא אי ידידי בעל מום האי דאייתי השתא ניהוי פסח ואי ידידי תם האי דאייתי השתא ניהוי שלמים לא אפשר משום

תקנתם אם רבו. שאינו מפסיד כלום מן הראוי לו: **ואם עצמו לא תקנתם**. מה תהא עליו: **לישא שפחה אינו יכול**. דלד חירות אסור זה דכתיב (דברים כג) לא יהיה קדש לא יסב איתתא אמה: **מתני'** ‏**שחט גדי יאכל**. רבו ממנו ואע"ג דרגיל בטלה דכיון

דלא פריש ליה עליה סמך: **יאכל מן הראשון**. והשני ישרף: **שכן מה אמר לו רבו**. שפירש לו גדי או טלה וזה שכן: **וטלה שלו**. ובגמרא פריך מה שקנה עבד קנה רבו ומנא ליה לדידיה: **שכן רבו מה אמר לו**. וזה כבר שחט השנים: **שניהם יאלו לצים השריפם**. דלא ידיע הי דהאי וחי דהאי ואין פסח נאכל אלא למנויו: **ופטורין מפסח שני**. דשחיטה חריקה מעלייתא היא חדא אהאי וחדא אהאי וקמי שמיא גליא: **גמ'** ‏**והסניא אין נמנין על שני פסחים כאחד**. לאכול בשעת אכילה מא' מהם שירצה דל'ין ברירה וכי צעי למיכל דילמא בשעת שחיטה לא הוה דעתיה עליה הלכך לא אכיל וזה שהמנה את רבו על שני פסחים ורבו סמך עליו היאך יאכל מן הראשון: **צמלך ומלכה**. שתלויין על עבדיהן ואין מקפידין על סעודתן אם גדיים אם טלאים הלכך אין כלן דין ברירה דמרווייהו ניחא ליה לפיכך יאכל מן הראשון דכיון דליכא קפידא יאל דנראשון ידי חובתו ואידך כדדי

נשחט: ה"ג **והסניא אין נמנין על שני פסחים כאחד ומעשה צמלך ומלכה כו'**: שני פסחים. גדי וטלה: **לכו ושאלו אם המלכה**. בקיאה ויחממה היתה: **שדעתן קלה**. כדאמנן שאין מקפידין אם גדי אם טלה: **אנו לא נאכל**. אם היה אחד ממנו שנשחטו עליו גדי וטלה לא יאכל כל מן הראשון ולא מן השני דכיון דקפיד לא ידיע צדי ניחא ליה: **הלטאס**. אחד משמנה שלשים המטמאין צמגען וציקשו לטמא שהיו סבורין שמתה: **זים המטמאים רותח או צונן**. כלומר נמצאת צרותמין או צונן: **ורחשה**. ופירכסה. וגבי טומאה צמותם כתיב(ו): **תקנתא דרביס** אל.

שאין לו תקנה אחרת דהא לא מני למימר גדי שלו וטלה שלמים ואם טלה אמר לי רבי טלה שלו וגדי שלמים כדמפרש לקמן^א (שממעט באכילתו דקא אכיל למרווייהו בלוחו הלילה משום ספק פסח וחד מינייהו שלמים הוא): **לא שנו**. דנפטרו מפסח שני אלא ששכת רבו לאחר זריקת שני הדמים מה אמר לו אצל בשעת זריקה עדיין הוא זכור והיה אפשר לצרר אחיז של רב ואחיה של עבד דכי איזדריק דם לשם אכילה איזדריק דהא ידיעי מנוייו ידידיה: ^א[חייבין. דכי איזדריק לא לאכילת בשר איזדריק דהא לא ידיעי מנוייו ידידיה]: **יעלם**. מוס לפסול: **באחד מהם**. באחד העורות ואין ידוע

מאחיה פסח היה עור זה ואותו הפסח פסול הוא: **ופטורין מפסח שני**. ולקמן פריך והא איכא חד דלא נפק: **אמר אביי לא שנו**. דפטורין: **הוי חזי**. ארבעה הכשירין לאכילה הלכך הארבעה יאלו והחמישי פטור משום דלא ידיע מנו דלייתי ולא אפשר לאיתויי חולין לעזרה כדלקמיה: **חייבין**. כולן שאין כאן כשר שלא נזרק הדם לאכילת בשר: **מאן דמסני**. להא לא שנו דאביי אמתניתין שאע"פ ששניהן כשירין אלא שאין מנוייו ניכרין קאמר דאם היה הספק בשעת זריקה חייבין צפסמ שני כ"ש אבריימא דספק פסול מוס יש צבולן ולא נראית זריקה שלהן: **קמי שמיא גליא**. אחיה בעלים של כל אחד והדם ניתן לזריקה שהרי אין כאן פסול קרבן ואע"פ שאסור לאוכלו: ה"ג **אמר מר פטורין מלעשות פסח שני כו'**. ואבריימא קאי: קא מייסיי חולין לעזרה. הארבעה שכבר יאלו: שלא למנויו. שאלו שכבר יאלו אין מנינם כלום: משום

מסורת הש"ס

א) [בגימטריא], ב) ג"א את, ג) [קדושין כג:–ד] ו' ויקרא (א), ה) י"מ מ"ו, ו) ס"א, ז) [בדילולא גניטין למ], ח) [ועי' מוס' שנת ד. ד"ה ובי ומוס' עירובין לג: ד"ה ולא ומוס' חגיגה ב: גיטין מא': וצ"צ יג. ד"ה כופין ועי' מוס' לעיל נט. ד"ה אחי],



תורה אור השלם

1. בי ביה אָמַר יְיָ בּוֹרֵא הַשָּׁמַיִם הוּא הָאֱלֹהִים יצֵר הָאָרֶץ וַיַּשֶּׁה הוּא בּוֹנֵהָ לֹא תוֹרָה בְּרָאָה לְשִׁבְתָּ הָיָה אֵינִי יְיָ וְאִין עוֹד: ישיעיהו מה יח



הגהות הב"ח

א) גמ' דרגיל בגדי אלא שחט גדי וטלה:



הגהות מהר"ב

רנשבורג

א] רש"י ד"ה בתקנתא דרביס וכו'. י"ב עיי' שו"ת ח"א סי' קנ"א:



מוסף רש"י

תקנתם את רבו. שאינו חסר כלום (שם) כל תקנת רבו כהן הוא אצל תקנת העבד אין כלן, אם תקן בשפט הממון לא תקן בפסח וכויה (וחגיגה ב). לישא שפחה אינו יכול. מפני ד החירות שנו ומכיל לא יהיה קדש וגו' (שם). לירשא בת חורין אינו יכול. מפני ד עבדות שבו (שם), לא תהו בראה. לא ברא הקב"ה את הארץ להיות כלה יישוב, אלא לשבת יצרה (שם) יוצר הארץ לא על מוהו להיות יוקימת ברא אותה כי אם לשבת להיות כה ישוב, יצרה (גיטין שם),



מוסף תוספות

א. אבל עבד כשיהיה בן חורין ע"כ יקיים. מוס' צ"צ ש. ב. דראשון דמתני' לא משמע ראשון להמנאה אלא ראשון לשחיטה... מוס' שאנן. ג. (דמה בכך דקמי שמיא גליא מ"מ לא הי' ראוי לאכילה קודם זריקה, והוה פסולא דפסח כמו נמצא יבלת באחד מהם ונתערבו, מיהו ע"כ אית לן למימר... שם.